

1002974-51.2022.8.26.0477

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Eduardo Hipolito Haddad

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... retirando o medidor.

Anote-se que o furto de energia é crime de ação penal pública e o Estado graciosamente realizaria o laudo em sendo comunicada a ocorrência.

Agora, não se cercando dos cuidados necessários, a parte ré, paciência: não ocorreu irregularidade alguma.

Disso se conclui que o débito objeto dos autos é de ser declarado inexigível, mantendo-se a tutela que impede o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Cível

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1002974-51.2022.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002974-51.2022.8.26.0477

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Arquimedes Menezes de Oliveira

Requerido:

CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Hipolito Haddad

Vistos.

Ação que visa declaração de nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Alega-se em síntese que em 10/2021 a ré realizou inspeção na residência do autor e concluiu que este havia violado o lacre do medidor e alterado o mecanismo com o fim de diminuir a aferição real do consumo. Foi trocado o equipamento por outro mais moderno e foi imputada ao autor a cobrança de R\$ 2.748,58 por conta da irregularidade, sob pena de corte, de forma unilateral e ao arrepio da lei.

Tutela antecipada deferida determinando a ré o restabelecimento do serviço.

Veio contestação em que a ré defende a regularidade de sua constatação, sendo valido o calculo do debito.

Veio réplica.

As partes não pediram por provas.

É o que de importante havia a relatar.

Passo a decidir.

Dos autos consta o Termo de Ocorrência de Irregularidade, de nº 700268156, no qual aponta a existência de desvio de energia elétrica, este assinado por terceira pessoa, estranha aos autos (TOI, fls. 217), com laudo unilateralmente produzido no mesmo sentido a fls. 227/228. Extrai-se também dos autos a efetiva substituição do relógio da autora, bem como a cobrança pela dívida gerada pela suposta irregularidade (fls. 13).

O foco da presente ação consiste em apontar a existência ou não da suposta irregularidade apontada pelo TOI nº 700268156 e laudo unilateralmente produzido (fls. 227/228) – ambos impugnados pela parte autora.

Assim colocados os fatos, o caso é de extrema simplicidade: a parte autora impugna a própria essência dos documentos de fls. 214/216 e 227/228 – sendo certo que é regra básica de lógica que não se pode solucionar a questão posta invocando o próprio objeto impugnado. O caso portanto estampa a necessidade de realização de perícia técnica, inviabilizada pela própria ré quando alterou a situação fática retirando o medidor.

Anote-se que o furto de energia é crime de ação penal pública e o Estado graciosamente realizaria o laudo em sendo comunicada a ocorrência.

Agora, não se cercando dos cuidados necessários, a parte ré, paciência: não ocorreu irregularidade alguma.

Disso se conclui que o débito objeto dos autos é de ser declarado inexigível, mantendo-se a tutela que impede o corte.

O corte, aliás, é arbitrário e indevido – a energia é indispensável a um digno viver nos dias que correm, serviço essencial e submetido ao princípio da continuidade dos serviços públicos, certo que se sequer o inadimplemento pode embasar o corte, menos ainda a imputação de irregularidade ora tida por inexistente.

Outra solução não há, senão a procedência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial para declarar nulo o TOI objeto dos autos e inexigível o débito dele resultante, determinar a ré que mantenha o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, confirmando a tutela antecipada inicialmente concedida. Sucumbente arcará ainda a parte ré com as custas e honorários que fixo em R\$ 1.000,00, nos termos do art, 85 § 8º do NCPC, ante o diminuto valor da causa, atualizado.

PRI

Praia Grande, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA